雷州附城明润花园地产“6·18”高处坠落事故调查报告

编制单位：雷州附城明润花园地产“6·18”高处坠落事故调查组

编制日期：2026年4月13日

目 录

一、事故基本情况.....2

（一）事故建设项目及相关单位基本概况……2-4

（二）事故相关单位安全管理情况…… 4-6

（三）事故发生经过……6-7

（四）事故现场情况……7-11

（五）人员伤亡和直接经济损失情况……11

二、事故应急处置及评估情况.....11

（一）事故信息接报及应急处置情况……11-12

（二）善后情况……12

（三）事故应急处置评估……12

三、技术分析情况.....12

（一）窗缝注浆作业性质……12

（二）坠落过程及原因分析……13-14

四、事故发生的原因 …… 14

（一）事故直接原因…… …… 14

（二）其他可能因素排除原因…… …… 14

五、有关责任单位存在的主要问题…… 14

（一）事故相关单位……14-16

六、相关单位安全生产履职情况…… 16-17

七、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....17

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员……18

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议……18-19

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议……20-21

八、事故主要教训.....21
（一）从业人员安全技术知识缺乏……21
（二）企业主体责任不落实，安全管理缺失……21-22
九、事故整改和防范措施.....22
（一）严格落实企业主体责任，强化施工现场管理...22-23
（二）切实发挥监理作用，强化监理单位履约履职...23
（三）加强行业安全监管，强化安全监管措施……23

雷州附城明润花园地产“6·18”高处坠落事故调查报告

2025年6月18日13时30分许，雷州市附城镇明润阳光花园建设项目工地，铝合金门窗制作安装工程承包单位湛江市仕雅装饰工程有限公司一名工人在对铝合金窗缝注砂浆时从3栋12层公区北面窗户坠落至2层采光井阳台上当即死亡。直接经济损失172万元。

事故发生后，雷州市领导高度重视，吴松江书记、闫嘉伟市长以及李晓军常务副市长分别作出批示，要求市有关部门开展事故调查，依法依规处理，同时开展房地产领域和在建自建房安全生产检查。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，7月2日，经雷州市人民政府授权，成立了由应急管理局牵头，住建局、公安局、附城镇人民政府、总工会派员参加的雷州附城明润花园地产“6·18”高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）。并邀请市检察院、市纪委监委派员参加，同时，聘请有关方面专家参与了该事故的调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调阅资料、人员问询、调查取证和技术分析，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故主要教训，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，**雷州附城明润花园地产“6·18”高处坠落事故是一起因作业人员安全意识淡薄，高处作业无章可循和辨识错误造成的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故建设项目及相关单位基本概况

1.明润阳光花园建设项目，位于雷州市附城镇工业大道清端九路3号小区内，占地面积8000多平方米，总建筑面积149612.13平方米，共9栋住宅楼、1栋商业裙楼、1栋幼儿园。项目部经理梁成心，技术负责人何思粤，安全管理人员邓成金。项目部设有工程部、技术部、质检部、安全部、经营部、采购部、财务部、综合办、测量部等部门。施工作业有十个施工班组，分别是桩基班、铁工班、木工班、架子班、瓦工班、装修班（包括门窗班组）、塔吊班、机电班、爬架班、铝模班。本次事故发生在3栋住宅楼。

2.湛江市明润地产实业有限公司，明润阳光花园建设项目建设单位，成立于2014年10月27日，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码：91440882324814465M，法人代表吴泓錕，注册资本：人民币壹仟陆佰陆拾陆万零柒佰肆拾玖元，住所：雷州市附城镇工业大道清端九路3号小区，经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工。一般项目：房地产经纪；停车场服务；非居住房地产租赁。

3.湛江市七建集团有限公司，以下简称“湛江七建集团公司”，明润阳光花园建设项目施工总承包单位。成立于

1982年09月24日，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91440800194372709Y，法定代表人：吴其远，注册资本：人民币壹亿零捌佰万元，住所：湛江市经济技术开发区东简街道钢铁配套园区钢富路16号，经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建筑劳务分包；住宅室内装饰装修；建设工程质量检测；房地产开发经营等，持有《建筑业企业资质证书》和《安全生产许可证》。

4.广州穗科建设管理有限公司，以下简称“穗科公司”，明润阳光花园建设项目监理单位。成立于1997年10月24日，营业期限：1997年10月24日至长期，统一社会信用代码：9144010619056903 7X，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：缑旭，注册资本：壹仟贰佰万元（人民币），住所：广州市天河区燕岭路89号燕桥大厦1307/1308房。具有中华人民共和国住房和城乡建设部核发的《工程监理资质证书》（证书编号：E144001215，有效期：至2029年04月25日），资质等级：房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级；机电安装工程监理甲级，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。

5.湛江市仕雅装饰工程有限公司，以下简称“仕雅装饰公司”，明润阳光花园铝合金门窗制作安装工程劳务作业分包单位，2024年10月10日注册成立，经营范围包括住宅室内装饰装修；人防工程防护设备安装；建设工程施工；建筑劳务分包；室内木门窗按照服务；门窗制造加工；金属门窗工程施工；建筑材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；劳务服

务（不含劳务派遣）。2024年9月18日与湛江七建集团公司签订《明润阳光花园铝合金门窗制作安装劳务分包合同》，承包了明润阳光花园项目的铝合金门窗、扶手制作及安装工程。

（二）事故相关单位安全管理情况

1.湛江七建集团公司。湛江七建集团公司为国有性质的建筑施工企业，组织架构、安全生产责任制、安全生产管理制度及各工种操作规程比较健全，人员配备符合相关要求，但在明润阳光花园铝合金门窗制作安装工程的劳务分包管理方面存在以下问题:

（1）在应当知道仕雅装饰公司不具备法规要求的安全生产管理组织、人员配备、安全生产管理能力、资质标准的情况下与其签订劳务分包合同，将明润阳光花园铝合金门窗制作安装工程发包给仕雅装饰公司。

（2）仕雅装饰公司自2024年10月项目开工至事发拒绝签订《安全生产管理协议》，但湛江七建集团公司未采取有效措施、放任不管。

（3）制定的《施工组织设计（施工方案）》及《施工组织设计（铝合金门窗）施工方案》未依照《建筑施工易发事故防治安全标准》（JGJ/T 429-2018）、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）关于“门窗工程”“高处作业”“临边作业”事故防治标准、作业安全技术规范的要求制定和落实铝合金窗安装高处（临边）作业的安全措施方案；未在作业点设置安全绳挂扣装置。

（4）未能提供窗框立杆（中工）承插头齿槽功能作用，调

查组现场检查立杆时，使用双手轻易地就将旁边窗口窗框的立杆拔出。

2.穗科公司。派驻组织架构、人员配备符合相关要求，但在履行明润阳光花园项目建设工程监理职责方面存在以下问题:

（1）监理人员未依据《建设工程监理规范》（GB50319 第3.2.1 条）履行组织审核分包单位资质的监理职责。

（2）穗科公司及其监理工程师审查《施工组织设计（施工方案）》《施工组织设计（铝合金门窗）施工方案》失职，未执行建设工程强制性标准（《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）4.1.1 条）。

3.仕雅装饰公司。仕雅装饰公司注册时间是 2024 年 10 月 10 日，但提供的《明润阳光花园铝合金门窗制作安装劳务分包合同》签订时间是 2024 年 9 月 18 日，合同截图如图 1 所示，由此推断是先承揽项目再专门临时成立公司。

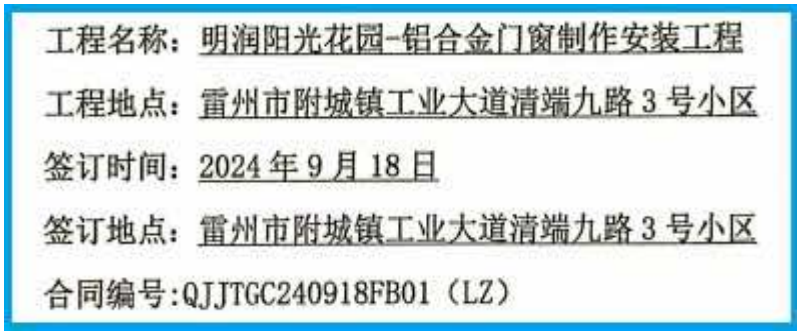

工程名称：明润阳光花园-铝合金门窗制作安装工程
工程地点：雷州市附城镇工业大道清端九路 3 号小区
签订时间：2024 年 9 月 18 日
签订地点：雷州市附城镇工业大道清端九路 3 号小区
合同编号:QJJTGC240918FB01（LZ）

图 1 合同签订时间截图

仕雅装饰公司没有内设管理机构，彭桂来既是法定代表人，也是主要负责人，同时还参与工地施工作业（测量数据），公司实质只有彭桂来 1 人，作业工人临时雇用，至事发时的门窗安装阶段，作业人员已有 32 人，公司没有配备专职或兼

职的安全生产管理人员，安全生产管理仅停留在彭桂来的“口头教育”。

（三）事故发生经过

2025年6月18日中午13时许，仕雅装饰公司铝模班工人彭兆武和温土轩按惯例开工，往工地3栋12层准备窗缝注浆作业，彭兆武去制作窗框的加工点取工具，温土轩独自一人乘人货梯上12层作业点。

温土轩独自上到3栋楼12层作业点后，先配好注缝的砂浆，佩戴好安全带，将塞缝泵注满砂浆，再将安全绳保险钩挂在窗框中的立杆（中工）上后，爬上窗台站稳后开始注浆。塞缝泵需双手操作，在侧身向窗口上方的缝隙注浆时，未控制好身体平衡，从窗台向外侧倒随即向下坠落，窗框立杆（中工）未能承受住坠落冲击被拉扯脱落，温土轩坠落至28米下方的采光井二层阳台，当即死亡。

13时35分，邓成金在宿舍休息，接到保安电话报告3栋有工人从楼上摔下来，邓成金立即将情况向项目经理梁成心和公司领导吴泓锟报告，随即驾车赶到3栋，了解到一名工人摔在2层阳台上，就通知吴仕波（专职安全员）拿急救药箱和担架过来事发现场。邓成金上到2层现场，看到一名工人趴在阳台楼板上，身上戴着安全带，脚穿黄色胶鞋，判断是铝合金窗的安装工人，于是打电话给让彭桂来过来事发现场确认一下。

当天中午彭桂来吃完饭休息一阵子后，去了1栋楼和2栋楼量窗口尺寸，量完之后准备回去休息时，接到邓成金的

电话，于是赶到3栋楼2层阳台现场，看到一个工人脸朝下趴在阳台上，头部出血，安全帽摔破在一旁，旁边还有一根铝合金窗框杆(俗称中工)和手动抽浆泵。邓成金让彭桂来确认是不是铝模班组的工人，彭桂来于是打电话向其他工人了解情况，结合现场的作业工具，彭桂来确认死者是铝模班组的工人温土轩。

13时30分许，彭兆武回到3栋楼人货梯，准备上12层做工，遇到邓成金并得知有人从12层摔下来，掉在2层采光井阳台，邓成金叫彭兆武过去看看情况，彭兆武上到2层现场，看到温土轩脸朝下趴在阳台上，头部已经裂开。

彭桂来、彭兆武等人将温土轩抬上担架，开工地皮卡车将温土轩送至附近的雷州市第二人民医院。

（四）事故现场情况

2025年6月19日下午，事故调查组（专家组）到达事故现场进行勘察，现场情况如下:

1.事发地点位置

事发明润阳光花园建设项目位于雷州市附城镇工业大道南侧，地理位置如图1所示。

事故发生在3栋楼12层的北向窗口，位置如图2所示。

事发时1栋、2栋、5栋、6栋已完成封顶，事发3栋尚未封顶。在建的明润阳光花园外景如图3所示。



图 1 事发建设项目地点位置示意图



图 2 事发 3 栋楼位置示意图



图 3 在建的明润阳光花园外观

2. 事故现场情况

（1）温土轩坠落在 3 栋楼采光井的 2 层阳台，落地后温土轩面朝下趴伏在地，安全帽脱落一旁，身上佩戴有安全带，旁边有随同落下的工具手动塞缝泵，一根窗立杆（中工），坠落点 2 层阳台情况如下图 4 所示：



图 4 事发坠落点 2 层阳台情况

（2）作业点位于 3 栋 12 层公区北面窗户，窗右边立杆已脱落，现场有配砂浆用的塑料桶、水管和推车。现场情况如下图 5 所示：



图 5 事发作业点的 12 层窗口现场情况

（3）事发窗口其他相关情况如下图 6-图 10 所示：





图 6 事发窗口里观、外观情况



图 7　事发窗口俯视 2 层阳台的外景情况





图 8 立杆（中工）脱落后的窗框底部插槽情况（右图为局部放大侧视图）





图 9 立杆上部插槽　　图 10 立杆安装后的实物状况

（4）铝模班制作加工铝合金满床的场所位于地下一层，现场情况如下图 11 所示：



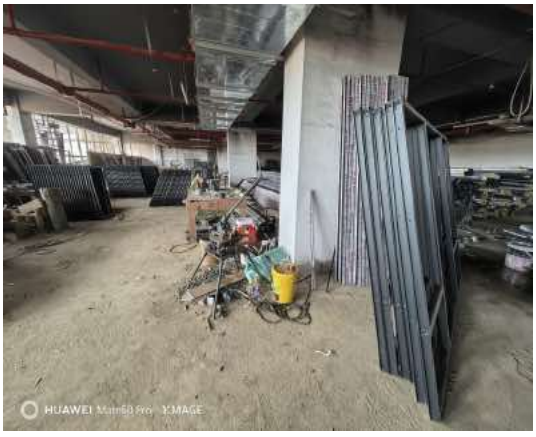


图 11 设置在地下一层的铝合金门窗加工场所情况

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡，按照《企业职工伤亡事故经济损

1

失统计标准》（GB6721—86），直接经济损失约人民币172万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及应急处置情况

2025年6月18日14时30分许，邓成金、彭桂来、彭兆武和吴士波等人将温土轩抬上担架，开工地皮卡将温土轩送至雷州市第二人民医院抢救，15时40分许，经抢救无效，确认死亡。

15时，邓成金拨打110报警。

16时至17时，接到事故情况报告后，市公安局刑侦大队、附城镇派出所、市应急管理局、市住建局、附城镇政府工作人员赶赴现场，依照职责做好相关应急处置工作。

18时许，市公安局刑侦大队完成现场勘查工作，事故现场处置完毕。

（二）善后情况

事故发生后，湛江市七建集团公司、**仕雅装饰公司**负责人及相关人员积极配合做好死者家属的安抚工作，妥善协商事故赔偿事宜，主动与死者家属沟通，及时达成赔偿协议；2025年6月20日，涉事方签订了《工亡事故赔偿协议书》，双方同意赔偿金额为172万元。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，雷州市相关职能部门及附城镇政府在事故处置过程中密切配合、协调联动应急处置。经评估，事故应急

处置指挥得当、分工明确、及时有效，没有造成次生事故，也没有造成社会负面影响。

三、技术分析情况

（一）窗缝注浆作业性质

项目主体建筑施工没有采用双排架施工方法，铝合金窗安装为高处（临边）作业，应严格执行《建筑施工高处作业安全技术规范》相关规定。

（二）坠落过程及原因分析

综合问询、现场勘察情况，调查组推断的事故发生过程是：温土轩独自上到3栋楼12层作业点后，先配好注缝的砂浆，佩戴好安全带，将塞缝泵注满砂浆，再将安全绳保险钩挂在窗框中的立杆（中工）上后，爬上窗台站稳后开始注浆。塞缝泵需双手操作，在侧身向窗口上方的缝隙注浆时，未控制好身体平衡，从窗台向外侧倒随即向下坠落，窗框立杆（中工）未能承受住坠落冲击被拉扯脱落，温土轩坠落至28米下方的采光井二层阳台，当即死亡。

事发窗口里观、外观情况如图12所示；注浆手动塞缝泵如图13所示；窗框立杆（中工）承插头如图14所示。

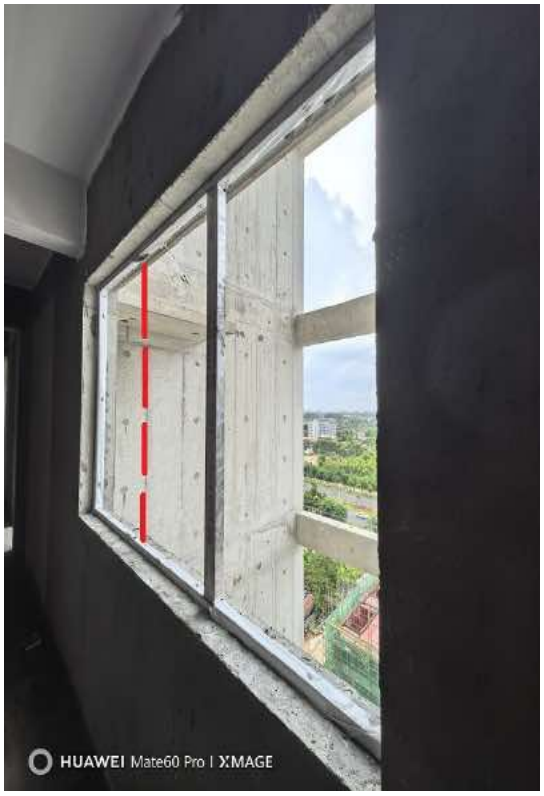




图 12 事发窗口里观、外观情况



图 13 铝窗周边缝隙注浆用手动塞缝泵



图 14 铝窗立杆（中工）承插头

四、事故发生的原因

（一）事故直接原因

劳务分包单位临时工温土轩安全意识淡薄，无监护下独自进行高处（临边）作业；辨识错误，误以为铝合金窗框立杆足够牢固，将其作为安全绳保险钩挂点，攀爬并踩在窗台上

腾出双手进行注浆作业，在侧身向窗口上方缝隙注浆时，未控制好身体平衡，身体从窗台向外侧倒，随即从窗台高处坠落，窗框立杆（中工）未能承受住冲击被拉扯脱落，温土轩坠落至28米下方的采光井二层阳台，当即死亡。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问等分析，排除人为故意伤害、突发灾害因素等影响。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关单位

1.湛江七建集团公司。安全检查不到位，至事发时才发现工人将铝窗立杆作为安全绳保险钩挂点，未及时制止或纠正承包方工人的危险作业行为。铝合金窗安装属高处（临边）作业[1]，湛江七建集团公司违反国家强制性标准规范[2]，未制定铝合金窗安装的高处（临边）作业安全技术措施，导致作业

---

[1][1]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）

2.1.2 临边作业 在工作面边沿无围护或围护设施高度低于800mm的高处作业，包括楼板边、楼梯段边、屋面边、阳台边、各类坑、沟、槽等边沿的高处作业。

[2][2]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）

3.0.1 建筑施工中凡涉及临边与洞口作业、攀登与悬空作业、操作平台、交叉作业及安全网搭设的，应在施工组织设计或施工方案中制定高处作业安全技术措施。

3.0.2 高处作业施工前，应按类别对安全防护设施进行检查、验收，验收合格后方可进行作业，并应做验收记录。验收可分层或分阶段进行。

3.0.3 高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术交底，并应记录。应对初次作业人员进行培训。

3.0.5 高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

3.0.11 安全防护设施验收资料应包括下列主要内容：

1 施工组织设计中的安全技术措施或施工方案；

2 安全防护用品用具、材料和设备产品合格证明；

3 安全防护设施验收记录；

4 预埋件隐蔽验收记录；

5 安全防护设施变更记录。

3.0.12 应有专人对各类安全防护设施进行检查和维修保养，发现隐患应及时采取整改措施。

人员无章可循；未设置高处作业安全绳挂点，导致工人配戴的安全绳保险钩无可靠的挂点可挂。违规将施工项目发包给不具备施工资质[3] [4] 的单位，违反法律规定[5]，在未与分包单位仕雅装饰公司签订《安全生产管理协议》并明确双方的安全生产管理职责的情况下，进行建筑劳务施工作业长达 8 个月时间。

2.仕雅装饰公司。不具备法规要求的安全生产管理组织，违规承接施工劳务，不具备建筑施工劳务分包的安全生产条件。公司主要负责人未履行法定的安全生产职责[6]；未依法

---

[3][3]《安全生产法》第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[4][4]《建筑业企业资质标准》（建市【2014】159 号）

（三）施工劳务序列资质标准

施工劳务序列不分类别和等级。

49 施工劳务企业资质标准

49.1 资质标准

49.1.1 企业资产

（1）净资产 200 万元以上。（2）具有固定的经营场所。

49.1.2 企业主要人员

（1）技术负责人具有工程序列中级以上职称或高级工以上资格。（2）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于 5 人，且施工员、质量员、安全员、劳务员等人员齐全。（3）经考核或培训合格的技术工人不少于 50 人。

49.2 承包业务范围

可承担各类施工劳务作业。

[5][5]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[6][6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

配备专职或兼职的资质安全生产管理人员[7]，导致承揽的施工作业安全管理缺失。

3.穗科公司。监理人员未依据《建设工程监理规范》(GB50319第3.2.1条)履行组织审核分包单位资质的监理职责。公司及其监理工程师审查《施工组织设计(施工方案)》《施工组织设计(铝合金门窗)施工方案》失职,未执行建设工程强制性标准(《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016)4.1.1条)。

六、相关单位安全生产履职情况

雷州市住房和城乡建设局。《雷州市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》和《雷州市党政部门及中央、省、湛驻雷有关单位安全生产工作职责》的规定,雷州市住房和城乡建设局工程质量安全监管股(四)工程质量安全监管股负责本部门核发施工许可建筑工程质量和安全、文明施工的监管及项目的竣工验收备案工作;指导全市建筑工程质量和安全管理工作;负责组织全市建设工程质量、安全生产监督检查;指导镇(街)做好居民(村民)住房建筑工程质量和安全管理工作;监督建筑工程质量、建筑安全生产技术标准和规章制度的执行等工作职责。

雷州市住房和城乡建设局制定并印发了《雷州市住房城乡建设系统安全生产治本攻坚三年行动实施方案(2024-

(六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;

[7][7]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 ……前款规定以外的其他生产经营单位,从业人员超过一百人的,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员;从业人员在一百人以下的,应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

2026年）》、《2025年雷州市建筑施工安全生产工作计划》等文件11份，2025年以来，共督查巡查明润阳光花园项目10次，下达停工整改通知书1份、限期整改通知书2份（检查整改隐患问题9条），下发巡查记录表1份（检查整改隐患问题8条），对主体责任单位下发记分通知书6份。

雷州市住房和城乡建设局行政审批部门在核发建筑工程施工许可证时，按照《建筑工程施工许可管理办法》（住房和城乡建设部令第18号，2021年第三次修订）的规定要求，严格审查法定的申请材料及开工具备条件，履行了法定职责。

根据调查情况，调查组认为雷州市住房和城乡建设局已依法履行了指导和监督职责。

七、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

温土轩，男，群众，仕雅装饰公司雇佣的临时工，从事铝合金门窗安装工作，仕雅装饰公司未与其签订劳动合同和为其购买劳工保险。其安全意识淡薄，无监护下独自进行高处（临边）作业；辨识错误，误以为铝合金窗框立杆足够牢固，将其作为安全绳保险钩挂点，攀爬并踩在窗台上腾出双手进行注浆作业，在侧身向窗口上方缝隙注浆时，未控制好身体平衡，身体从窗台向外侧倒，随即从窗台高处坠落，窗框立杆（中工）未能承受住冲击被拉扯脱落，其坠落至28米下方的采光井二层阳台，当即死亡。对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.彭桂来，男，群众，仕雅装饰公司法定代表人，履行安

全生产管理责任不到位，未履行主要负责人法定安全生产职责，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定[8]对承揽的施工作业安全管理缺失。对雷州附城明润花园地产“6·18”高处坠落事故负有责任。建议雷州市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》对其予以行政处罚。

2.梁成心，男，群众，湛江七建集团明润阳光花园项目部经理，未认真履行施工安全第一责任人的职责，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二款的规定[9]；施工安全主体责任不落实，对项目安全施工管理不到位，对雷州附城明润花园地产“6·18”高处坠落事故负有责任。建议雷州市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》对其予以行政处罚。

3.邓成金，男，群众，湛江七建集团专职安全员，负责落实公司的安全生产检查工作，未恪尽职守，依法履行职责，安全检查不到位，至事发时才发现工人将铝窗立杆作为安全绳保险钩挂点，未及时制止或纠正承包方工人的危险作业行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第三款、第五款、第六款的规定[10]，对雷州附城明润花园地产“6·18”高处坠落事故负有责任。建议雷州市应急管理局

---

[8] [8] 同[6]

[9] [9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

[10] [?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

依照《中华人民共和国安全生产法》对其予以行政处罚。

4.谢飞龙，男，群众，广州穗科建设管理有限公司监理工程师，明润阳光花园建设项目总监理工程师，未依据《建设工程监理规范》（GB50319第3.2.1条）履行组织审核分包单位资质的监理职责。审查《施工组织设计（施工方案）》《施工组织设计（铝合金门窗）施工方案》失职，未执行建设工程强制性标准（《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）4.1.1条），违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款的规定[11]。建议由雷州市住房和城乡建设局依据相关规定对其作出处理。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.湛江七建集团公司。在应当知道仕雅装饰公司不具备法规要求的安全生产管理组织、人员配备、安全生产管理能力、资质标准的情况下与其签订劳务分包合同，将明润阳光花园铝合金门窗制作安装工程发包给仕雅装饰公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款的规定[12]；在未与分包单位仕雅装饰公司签订《安全生产管理协议》并明确双方的安全生产管理职责的情况下，进行建筑劳务施工作业长达8个月时间，未有效实施对承包商单位（仕雅装饰公司）安全生产工作统一协调、管理，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定[13]。对雷州附城明润

[11][?]《建设工程安全生产管理条例》第十四条 工程监理单位和监理工程师 应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[12][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位

[13][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生

花园地产“6·18”高处坠落事故负有责任。建议雷州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定予以行政处罚。

2.仕雅装饰公司。不具备法规要求的安全生产管理组织，违规承接施工劳务，不具备建筑施工劳务分包的安全生产条件，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十条的规定[14]。未依法配备专职或兼职的资质安全生产管理人员，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款的规定[15]，导致承揽的施工作业安全管理缺失。对雷州附城明润花园地产“6·18”高处坠落事故负有责任。建议雷州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定予以行政处罚。

3.穗科公司。审查《施工组织设计(施工方案)》《施工组织设计(铝合金门窗)施工方案》失职，未执行建设工程强制性标准(《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016)4.1.1条)，违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条的规定[16]。对雷州附城明润花园地产“6·18”高处坠落事故

产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理,定期进行安全检查。发现安全问题的,应当及时督促整改。

[14][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十条 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件;不具备安全生产条件的,不得从事生产经营活动。

[15][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款 前款规定以外的其他生产经营单位,从业人员超过一百人的,应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员;从业人员在一百人以下的,应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[16][?]《建设工程安全生产管理条例》第十四条 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改:情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的,工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理,并对建设工程安全生产

负有责任。建议雷州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定予以行政处罚。

八、事故主要教训

（一）从业人员安全技术知识缺乏。现场作业人员缺乏对高处（临边）劳动作业危险性认识，安全意识淡薄，无监护下独自进行高处（临边）作业；对安全操作技术不掌握，安全绳保险钩未挂在牢固的挂钩地方，辨识错误，误以为铝合金窗框立杆足够牢固，将其作为安全绳保险钩挂点，攀爬并踩在窗台上腾出双手进行注浆作业。

（二）企业主体责任不落实，安全管理缺失。湛江七建集团公司安全管理不到位，未制定铝合金窗安装的高处作业安全技术措施，导致作业人员无章可循；未设置高处作业安全绳挂点，导致工人配戴的安全绳保险钩无可靠的挂点可挂；违规将施工项目发包给不具备施工资质的单位，未与分包单位仕雅装饰公司签订《安全生产管理协议》并明确双方的安全生产管理职责；安全检查不到位，至事发时才发现工人将铝窗立杆作为安全绳保险钩挂点，未及时制止或纠正承包方工人的危险作业行为。仕雅装饰公司不具备法规要求的安全生产管理组织，违规承接施工劳务，不具备建筑施工劳务分包的安全生产条件；未依法配备专职或兼职的资质安全生产管理人员，承揽的施工作业安全管理缺失。穗科公司监理人员未依据《建设工程监理规范》（GB50319 第 3.2.1 条）履行组织审核分包单位资质的监理职责；公司及其监理工程师审查

承担监理责任。

《施工组织设计(施工方案)》《施工组织设计(铝合金门窗)施工方案》失职，未执行建设工程强制性标准(《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）4.1.1条）。

九、事故整改和防范措施

（一）严格落实企业主体责任，强化施工现场管理。湛江七建集团公司要进一步落实安全生产主体责任，认真抓好安全生产责任制建设和各项制度的落实，提高各级责任人对安全生产重要性的认识。制定并认真贯彻各项安全管理制度，严格按照《建筑施工易发事故防治安全标准》（JGJ/T 429-2018)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)等建筑施工规范要求落实劳务分包管理，修改完善施工组织设计或施工方案，完善高处作业等危险作业安全技术措施，落实施工现场安全管理、施工安全技术措施。要对公司的安全生产管理工作进行全面的排查整治，认真吸取此次事故的教训，开展事故警示教育活动，全面提高安全生产意识，加强对施工现场安全隐患的排查治理，强化施工作业人员的安全生产教育培训和安全管理，严厉整治“三违”行为，消除各类生产安全事故隐患，严格做好施工现场的各项安全防护措施，为施工人员创造良好的安全生产条件，提高安全生产水平。

（二）切实发挥监理作用，强化监理单位履约履职。穗科公司必须全面履行监理职责，建立健全管理制度，要严格审查施工组织、施工方案、施工工艺是否符合要求，单位资质、人员资格是否齐全有效，加大监理力度，强化施工现场的安

全检查，及时发现各类生产安全事故隐患并督促施工单位采取切实有效的整改措施落实整改，对拒不整改的，要及时向主管部门报告。

（三）加强行业安全监管，强化安全监管措施。雷州市住房和城乡建设局要进一步加强对辖内在建工地的安全生产专业监管，组织召开事故警示会，督促相关企业落实企业安全生产主体责任，抓好安全生产培训和宣传教育，筑牢企业负责人、从业人员安全生产思想防线，打牢安全生产工作基础，严防各类事故发生。